

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 340/2531 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด

นายวิวัฒน์ วรพันธ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

มูลหนี้ตามที่โจทก์นำมาฟ้องเพื่อขอให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งพี่ชายจำเลยได้อาศัยใช้ชื่อจำเลยเล่นหุ้น การที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทก์ก็โดยในฐานะเป็นตัวแทนให้กับพี่ชาย บรรดาหนี้สินที่โจทก์อ้างมาเป็นเหตุเพื่อขอให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้มละลายจึงหาเป็นหนี้สินค้างชำระของจำเลยโดยตรงไม่ ดังนั้นการที่จะอ้างว่าคำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นน่าสืบคดีหรือการนำสืบความจริงดังกล่าวฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ที่ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบเพื่อให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารคดี อันเป็นการต้อนมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ย่อมขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ อันเป็นกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาเอาความจริงให้ได้ว่าจำเลยเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงหรือไม่ จำเลยชอบที่จะเสนอพยานหลักฐานดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกค้าของโจทก์ มอบให้โจทก์ทำการแทนในการซื้อ และขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเลยได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลายครั้ง และมีการหักทอนบัญชีกันตลอดมา จากการหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายจำเลยมีหนี้ค้างชำระค่าหุ้นที่สั่งซื้อพร้อมดอกเบี้ย ๓๕๙,๓๐๖.๐๕ บาท และจำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์จำนวน ๙๕,๘๗๓.๒๘ บาท โดยรับเงินไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันทำสัญญา ตกลงยอมชำระเป็นงวด จำเลยผ่อนชำระเพียง ๔ งวด คงค้างอยู่รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ๑๒๕,๒๔๕.๕๕ บาท โจทก์มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือทวงถาม ๒ ครั้งในระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ก็ไม่ได้รับชำระ ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลายต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ไม่เคยสั่งซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทใด ๆ เลย ไม่เคยรับเงินตามสัญญาที่โจทก์ฟ้อง และไม่ได้เป็นหนี้ตามฟ้องโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหามูลหนี้ตามที่โจทก์นำมาฟ้องเพื่อขอให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้มละลายนั่น ความจริงจำเลยเป็นคู่สัญญากับโจทก์โดยตรงหรือว่าอยู่ในฐานะเป็นเพียงตัวแทนนายวราพีชาวดังที่จำเลยให้การต่อสู้สำหรับข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันดังกล่าว ศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของนายนิสาชล วงศ์หล่อ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโจทก์เองโดยมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนซื้อขายหลัก

ทรัพย์สินที่ยืนยันว่า นายวรา วรรณ เป็นลูกค้าของโจทก์ที่เข้ามาทำการซื้อขายหลัก
ทรัพย์อันเป็นกรณีพิพาทกันในคดีนี้ โดยในชั้นเดิมนายวราได้อาศัยใช้ชื่อของพยาน
เป็นตัวแทนนั้นเป็นคำเบิกความที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ และการที่นายวราต้องมาอาศัย
ใช้ชื่อพยานดังกล่าวก็ด้วยเหตุผลที่ว่า เพราะนายวราทำงานอยู่ในบริษัทสยามเงินทุน
ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกหาเงินฝาก หากนายวราจะแสดงตัวออกเล่นหุ้นโดยเปิดเผย
เกรงว่าจะถูกเพ่งเล็ง ประกอบกับบริษัทโจทก์ยินยอมให้ลูกค้าทั่วไปใช้ชื่อพนักงาน
ของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์แทนได้ นายวราจึงอาศัยชื่อพยานดำเนินการเกี่ยวกับการ
เล่นหุ้นดังกล่าว ข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำนางนิสาชลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
โจทก์เองเช่นนี้ จึงน่าเชื่อได้ว่าการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโจทก์ก็โดยในฐานะ
เป็นตัวแทนให้กับนายวราต่อจากนางนิสาชลนั่นเอง บรรดาหนี้สินใด ๆ ที่โจทก์อ้างมา
เป็นเหตุเพื่อขอให้จำเลยตกเป็นบุคคลล้มละลายดังกล่าว ความจริงจึงหาใช่เป็นหนี้
สินค้างชำระของจำเลยโดยตรงไม่ ซึ่งความจริงข้อนี้โจทก์ตระหนักดีอยู่แล้ว ดังนั้น
การที่จะอ้างว่าคำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบก็ดีหรือการนำสืบความจริงดัง
กล่าวฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ ที่
ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบเพื่อให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารก็ดี อัน
เป็นการตัดรอนมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวจึงขัดต่อบทบัญญัติของพระราช
บัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ อันเป็นกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาเอาความ
จริงให้ได้ว่าจำเลยเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงหรือไม่ ดังนั้นจำเลยจึงชอบที่จะ
เสนอพยานหลักฐานให้ปรากฏว่าความจริงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยนั้น เป็น
เรื่องจำเลยในฐานะตัวแทนกระทำการแทนนายวราซึ่งเป็นตัวการ ซึ่งโจทก์ก็ทราบดี
อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ตนเองพ้นจากความรับผิดชอบ ไม่ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลาย การที่
ศาลอุทธรณ์อ้างบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาปิดปากมิให้

จำเลยนำสืบความจริงเพื่อโต้เถียงเป็นอย่างอื่นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกา
จำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทน
จำเลยโดยกำหนดค่าทนายความให้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่ง - นายประดิษฐ์ เอกมณี
ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>